

Exp.Nº: 235478

Fecha: 07/08/2026

INFORME JURÍDICO, MARÍA GEORGINA QUEZADA SERRANO.

REGIÓN DEL MAULE, 07 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico Si es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- La solicitante es don doña MARÍA GEORGINA QUEZADA SERRANO, C.I. Nº 5.986.522-6.
- 3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Agrega Posesión, Rural, ubicado en RETAZO DE TERRENO UBICADO EN SECTOR EL MOLINO S/N, Comuna de Hualañe, Provincia de Curicó, Región del Maule con una superficie aproximada de 435 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 152-15, con un Avalúo Fiscal Total de \$ 14.389.401.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$ 1.564.847.-

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 1.576, Nº 835 del año 2008 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Licantén.

- El Título ampara en forma total, el inmueble objeto de regularización.

- Se acompaña Inscripción Especial de Herencia.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que la solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- HERENCIA.- La solicitante fundamenta el origen y fundamento de su ocupación material en la Inscripción Especial de Herencia que rola a Fojas 1576, Nº 835, del año 2008 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Licantén, antecedente que, de conformidad al Artículo 3º inciso segundo del Decreto Ley Nº 2.695, constituye un "título aparente" indubitado al ser la interesada heredera presunta del poseedor anterior, lo que permite legalmente la suma de posesiones para cumplir con el requisito de cinco años de posesión material, continua y exclusiva exigido por el Artículo 2º Nº 1 de la citada ley Dicha posesión material sobre el inmueble, que forma parte de un predio de mayor extensión inscrito, se encuentra acreditada mediante la realización de hechos positivos tales como el pago de servicios básicos y registros fotográficos, cumpliendo con el estándar probatorio de temporalidad y origen establecido en el Punto 4.1.2 letra e) de la Circular Nº 3 de 2022 , de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, todo también respecto de lo dispuesto en el Punto 4.2.4.2 de la mencionada Circular 3 de 2022, de la Subsecretaría de Bienes Nacionales.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas la solicitante tiene la posesión material exclusiva y continúa sin violencia ni clandestinidad por 40 años.

c.- La posesión, la ejerce la solicitante por sí misma.

d.- No existe en contra él o la solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- La solicitante reúne en principio los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual, resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general, no satisfacen las necesidades del solicitante, siendo aplicable al caso en particular, el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79 de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Verificar actos posesorios declarados tales como cercos, construcciones, plantaciones, entre otros que deberán ser constatados en la etapa técnica correspondiente.

- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular N.º 3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación de los herederos de don MANUEL ENRIQUE CÓRDOVA QUEZADA, C.I. N.º 12.784.493-3, con domicilio en El Molino S/N, comuna de Hualañé, Región del Maule; doña ANA MARÍA MARTÍNEZ QUEZADA, C.I. N.º 10.942.440-4, con domicilio en Cancha de Piedra S/N, comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago; y don JUAN PABLO CÓRDOVA QUEZADA, C.I. N.º 11.787.310-2, con domicilio en El Molino S/N, comuna de Hualañé, Región del Maule.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.